Kurzvermerk: Publikation der technischen Spezifikationen nach der Krypto-MPfG-DV

Stand: 10. September 2026. Mit LLM Wiki erstellt. Keine Rechtsberatung.

Kurzfazit

Die Krypto-MPfG-Durchführungsverordnung verweist zweimal auf technische Spezifikationen, die außerhalb des Bundesgesetzblatts liegen sollen. Diese Spezifikationen waren am 10. September 2026 öffentlich nicht auffindbar, obwohl die Meldepflichten seit 1. Jänner 2026 gelten und der erste Meldetermin der 31. Juli 2027 ist.

Der tragfähige Einwand ist nicht, dass ein Verweis auf eine Website unzulässig wäre. Diese Technik ist in Österreich für den automatischen Informationsaustausch üblich und wird durch Judikatur zu anerkannten technischen Regeln gedeckt. Der Einwand ist enger: Ein dynamischer Verweis, dessen Ziel weder kundgemacht noch zugänglich ist, verfehlt die Anforderungen an Bestimmtheit und Publizität nach Art. 18 B-VG. Die eigene Praxis des Bundesministeriums für Finanzen in sechs vergleichbaren Regimen zeigt, dass die Veröffentlichung möglich und erwartet war.

Daraus folgt nicht die Rechtswidrigkeit der Verordnung. Es folgt insbesondere nichts für § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG: Die Alle-Kunden-Verarbeitung steht im Gesetz, nicht in der Verordnung, und wird von diesem Befund nicht berührt. Ebenso wenig folgt, dass das Ministerium für Kryptowerte nichts veröffentlicht — die Registrierungsseite ist öffentlich. Die Lücke betrifft präzise die Meldespezifikation.

Maßgebliche Rechtsquellen und Entscheidungen

- **Krypto-MPfG-DV, BGBl. II Nr. 331/2025, § 4 und § 2 Abs. 2:** Beide Bestimmungen enthalten denselben Satz: „Die dafür erforderlichen organisatorischen und technischen Spezifikationen (z. B. XML-Struktur; WSDL) sind auf der Website des Bundesministeriums für Finanzen (https://www.bmf.gv.at) abrufbar sowie im Portal für Krypto-Dienstleistungsanbieter verfügbar." Betroffen sind damit zwei Pflichten, die Übermittlung der Meldung und die Befreiungsmitteilung nach § 16 Krypto-MPfG. Die Verordnung hat vier Abschnitte, sechs Paragraphen, zwei Druckseiten und keine Anlage. Rechtsgrundlagen sind §§ 17 Abs. 4, 19 Abs. 2, 22 Abs. 4 Krypto-MPfG sowie §§ 86a und 97 Abs. 3 BAO — **nicht § 14**.
- **Krypto-MPfG-DV, § 3 im Gegensatz:** Die Registrierung ist an ein konkret benanntes, öffentlich abrufbares Instrument geknüpft, das Web-Formular „Individuelle Identifikationsnummer Kryptowert-Betreiber" (IIN-CAO). Das Formular IIN-CAO1 existiert im BMF-Formularindex. Nur der Melde-Verweis läuft ins Leere. Diese Asymmetrie entkräftet den pauschalen Vorwurf und isoliert den Befund.
- **BMF, Softwarehersteller — Erklärungen und Anträge:** Für das Digitale Plattformen-Meldepflichtgesetz sind ohne Anmeldung abrufbar: eine datierte allgemeine Spezifikation, ein Schema-Paket, ein Fehlercodeverzeichnis und eine Dokumentenversionsdatei. Dasselbe gilt für die globale Mindestbesteuerung und die Digitalsteuer. Für Kryptowerte existiert kein Abschnitt.
- **BMF, Detailinformationen für Banken:** Für den Gemeinsamen Meldestandard sind Schema, Fehlercodeverzeichnis, Beispiele und Dokumentenversion veröffentlicht — und zwar bereits auch für die durch DAC8 geänderte Fassung ab Jänner 2027, samt feldbezogener Datensatzbeschreibung. Für dasselbe Änderungspaket, denselben ersten Meldezeitraum und dieselbe Behörde ist der CRS-Teil publiziert und der CARF-Teil nicht.
- **BMF-Info zu Umsetzungsfragen der DAC8-Implementierung (Anfrage der WKO, 14.8.2025):** „Eine Veröffentlichung der angepassten österreichischen Meldevorgaben ist für Anfang Februar 2027 geplant." Grenze der Übertragbarkeit: Die Auskunft betrifft den CRS-Zweig der DAC8-Umsetzung, nicht CARF. Sie belegt eine ministerielle Praxis nachträglicher Spezifikation, nicht den CARF-Sachverhalt selbst.
- **BMF, Automatischer und Internationaler Informationsaustausch (Stand 1.1.2026):** Der DAC-7-Block verlinkt Formular, technische Regelungen und eine Findok-FAQ. Der DAC-8-Block verlinkt nichts. Auf der eigenen Übersicht des Ministeriums ist DAC8 das einzige Regime ohne technischen

Hinweis.

- **Findok-Abfrage vom 10.9.2026:** „Krypto-MPfG", „Krypto-Meldepflichtgesetz" und „CARF" liefern jeweils null Treffer. Zum GMSG bestehen dagegen die Richtlinien zum Gemeinsamen Meldestandard-Gesetz sowie eine jährlich erneuerte Info, zuletzt vom 21.4.2026 zur Liste der teilnehmenden Staaten, gestützt auf die kundgemachte Verordnung BGBl. II Nr. 64/2026. Zum DPMG besteht eine BMF-Info.
- **DPMG-Durchführungsverordnung, BGBl. II Nr. 490/2022, § 3:** Verwendet materiell dieselbe Verweisungsformel für digitale Plattformen. Die Technik ist damit nicht singulär. Abweichend ist allein die Ausführung.
- **BMF File-Upload-Webservice, Stand 4.3.2026:** Die Liste der zulässigen Anbringen enthält 40 Codes, darunter Country-by-Country-Reporting und den Mindeststeuerbericht, aber keinen Krypto- oder CARF-Code. Die Regime des automatischen Informationsaustauschs laufen über eigene Portal-Webservices; ein Krypto-Endpunkt ist in der öffentlichen Liste nicht ausgewiesen.
- **VfGH V 69/2018 und V 23/06:** Beanstanden die Verwendung einer Website oder eines sonstigen Ersatzmediums, wenn das externe Dokument die verbindliche Regel selbst enthält und die vorgeschriebene Kundmachungsform nicht eingehalten wurde. Übertragbarkeit hängt davon ab, ob die Spezifikation mehr enthält als eine technische Konkretisierung des bereits in § 18 Krypto-MPfG Bestimmten.
- **VfGH G 174/06 als Gegenautorität:** Die Anknüpfung an anerkannte technische Regeln kann zulässig sein, solange die Regeln nicht selbst zum verbindlichen normativen Inhalt gemacht werden. Zusammen mit der langjährigen FinanzOnline- und DAC7-Praxis macht das einen kategorischen Angriff auf externe technische Spezifikationen unsicher.

Abgrenzungen

Zu unterscheiden sind zwei Fragen, die im Ergebnis auseinanderfallen können. Ob die Verweisungstechnik zulässig ist, ist nach der bisherigen Praxis eher zu bejahen. Ob ein Verweis trägt, dessen Ziel im Zeitpunkt der Geltung der Pflicht nicht existiert oder nicht zugänglich ist, ist nicht entschieden.

Ob hinter dem authentifizierten Portal für Krypto-Dienstleistungsanbieter eine Spezifikation liegt, ist nicht festgestellt. Der Zugang setzt einen registrierten FinanzOnline-Teilnehmer voraus. Beide Möglichkeiten — vorhanden, aber nur für Verpflichtete zugänglich, oder noch nicht erstellt — bleiben offen. Die Lücke wird nicht durch Vermutung geschlossen.

Die gesonderte Frage der Anhörung der Datenschutzbehörde nach § 21 DSG vor Erlassung der Verordnung bleibt unberührt und weiterhin offen; sie ist im Wiki gesondert dokumentiert und verlangt den Verordnungsakt.

Verfahrensrechtlich ist der Adressat zu beachten. § 4 der Verordnung verpflichtet unmittelbar den meldenden Anbieter. Für eine Verordnungsprüfung nach Art. 139 B-VG ist daher der Anbieter der naheliegende Antragsteller. Ein Nutzer muss die Präjudizialität im konkreten Verfahren gesondert dartun.

Vorläufige Einordnung

Als Arbeitsannahme trägt der Befund einen formellen Nebenangriff gegen die Verordnung, nicht den Hauptangriff. Der Hauptangriff bleibt § 20 Abs. 1 Krypto-MPfG, der von der Publikationsfrage unabhängig ist.

Zwei Erhebungsschritte können die Einordnung verschieben. Ein schriftliches Auskunftsbegehren an das Bundesministerium für Finanzen, ob, wo und wann die Spezifikationen nach § 2 Abs. 2 und § 4 veröffentlicht wurden, macht den Sachverhalt beweisbar; auch eine ausbleibende Antwort ist verwertbar. Und die Einsicht eines registrierten Anbieters in das Portal klärt, ob dort ein Schema samt Version, Stand und Validierungsregeln vorliegt und ob es über den durch § 18 Krypto-MPfG bestimmten Inhalt hinausgeht.

Bewusst außerhalb dieses Vermerks bleiben: die materielle Verhältnismäßigkeit der Meldefelder, der Verordnungsakt zur Anhörung nach § 21 DSG, die Frage der teilnehmenden Staaten nach § 14 und die Auswahl des geeigneten Antragstellers.